



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2405

Tocache, 28 AGO 2023



Visto; el expediente 016-2023569428 que contiene, la Resolución N° 04 del Juzgado Mixto Sede Tocache de fecha 31.07.2018, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada Liquidaciones y apelaciones de Mariscal Cáceres, de fecha 27.03.2019, que confirma la resolución N° 04; Resolución N° 10 del Juzgado Mixto Sede Tocache de fecha 19.11.2019, que requiere el pago de la resolución N° 04; Resolución Directoral Regional N° 328-2023-GRSM/DRE, de fecha 16.02.2023; Opinión Legal N° 33-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 01.03.2023, (SIGI 016-2023529105); Memorando n° 297-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 03.03.2023; Informe escalafonario N° 00175-2023-UGELT de fecha 20.04.2023 (SIGI 016-2023887727); Boletas de pago de febrero, julio y diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; y febrero, julio y noviembre del 2012; Constancias de pago de los periodos 1995 al 1998 de fecha 16 de agosto del 2016; del periodo 1999 al 2004 de fecha 04 de julio del 2023; Carta N° 056-2023-CTS de fecha 08.08.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 160-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 08.08.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 153-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 09.08.2023 de reconocimiento del devengado de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **SIMON SANTAMARIA VELA** en un total de cuarenta y seis (46) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2405

Instancia en la Resolución N° 04 (sentencia) de fecha 31 de julio del 2018, se indica que los conceptos remunerativos que le corresponde al actor son los de la Remuneración Total, es decir, la conformada Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común atendiendo a la definición prevista en el artículo 8 literal b del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 27 de marzo del 2019, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 19 de noviembre del 2019, obrante en el Expediente N° 2017-0310-1215-JX01-CA;



Que, mediante Oficio N° 682-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN dirigida a Procuraduría Pública Regional de San Martín y con Oficio N° 683-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN dirigida al Director Regional de Educación de San Martín de fecha 21 de febrero de 2018, la Dirección Técnico Normativo de Docentes del Ministerio de Educación, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector en materia remunerativa y a través del Informe N° 0071-2014-EF/50.07 de fecha 10 de febrero del 2014, la Dirección General de Presupuesto Público señala que el cálculo de devengados de la bonificación especial por preparación de clases a favor de quienes cuentan con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, se debe tener en cuenta los conceptos remunerativos establecidos en el Anexo 4 "Conceptos de Pago Docentes" del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS de la Autoridad Nacional de Servicio Civil que es la Órgano rector que define, implementa y supervisa políticas de personal del estado;

Que, en el citado informe legal, se establecen los conceptos remunerativos que conforman la remuneración total mensual de los servidores comprendidos en la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, tomando como base legal lo establecido en el artículo 8 literal b) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM el cual indica que la Remuneración Total es la conformada por Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común, como a continuación se detalla:

Remuneración Total (Integra) DS N° 051-91-PCM Informe Legal N° 524-2012-Servir	Remuneración Total Permanente	Remuneración Básica DS 028 – Abri.89 / DU 105-2001 – Set.2001
		Remuneración Reunificada DS 051-91 – Feb.91
		Refrigerio y Movilidad (DS 264-90-EF) – Set.90
		Transitorio por Homologar - TPH (DS 154-91-EF) – Agos.91
		Bonificación Familiar (DS 051-91-PCM - Art. 11º) – Feb.91
	Otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa	Bonificación Personal (DS 051-91-PCM Art. 9º Inc c) – Feb.91
		LEY 26504 (De corresponder) Incremento SNP 19990 - Agos.95
		DL 25897 (De corresponder) Incremento AFP – Agos.95
		DS N° 261-91-EF (IGV) – Nov.91
		Bonificación Especial Preparación de Clases (Ley 24029 - Art. 48º) – Feb.91
		DS 077-93-PCM (De corresponder) Por función Directiva, Sub Director, Jerárquicos, especialista en Educación (45, 60, 75) – Jul.93
		Ley 25951 (De corresponder) Zona rural o frontera – Mar.93

Resolución Directoral N° LC2405

13	IGV	17.25	Bonificación	<i>Si corresponde porque es base de cálculo para beneficios aun cuando no forma parte de la remuneración transitoria para homologación ni genera derechos en razón de su carácter transitorio y excepcional y es una bonificación excepcional solo para educación. Conforma la remuneración total en otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa.</i>
14	DifPensi	19.32	No remunerativo	<i>No corresponde porque no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, así como tampoco está afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para las bonificaciones que establece el DS 051-91-PCM.</i>
	DL 26504	14.87	Bonificación	<i>Si corresponde porque es un incremento remunerativo de los trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de pensiones (DL 19990 conforma la remuneración total en Otros conceptos otorgados por Ley Expresa.</i>
15	DL 25897		Bonificación	<i>Si corresponde porque es un incremento remunerativo por afiliación a la AFP, conforma la remuneración total en Otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa (Incremento AFP)</i>
16	DU 073	117.59	Conceptos fuera del marco 276	<i>No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es remunerativa, pues no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. No obstante, esta afecta a descuentos por cargas sociales (base legal Inc. b) y c) Art. 4º DU 073-97.</i>
17	DU 011	136.40	Conceptos fuera del marco 276	<i>No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es remunerativa, pues no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. No obstante, esta afecta a descuentos por cargas sociales (base legal Inc. b) y c) Art. 4º DU 011-99.</i>
18	DS 065	570.00	No remunerativo	<i>No corresponde porque es una asignación especial por labor pedagógica efectiva para el personal docente otorgada en los meses de mayo y junio del año 2003 y no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta a cargas sociales (Art. 3º del DS N° 065-2003-EF).</i>



Que, con fecha 25 de noviembre de 2012 se publicó la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, indicando en su artículo 1°. "La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los Profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productivo y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos..." del mismo modo en su Décima Sexta, Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales deroga las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se le opongan; la misma que con Decreto Supremo N° 004-2013-ED, aprueban el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, del mismo modo en su Única, Disposición Complementaria deroga los Decretos Supremos N°s. 19-90-ED, 003-2008-ED, sus modificatorias y las demás normas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo; normas precedentes que han servido de sustento a las demandas interpuestas por los profesores del cual el órgano jurisdiccional ha declarado Fundada;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 000175-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 20.04.2023, de **SIMON SANTAMARIA VELA** profesor cesado por límite de edad, que laboró en la jurisdicción de la UGEL Tocache; la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres dispone en su resolución judicial N° 09 de fecha 27 de marzo del 2019 el periodo a pagar conforme al considerando quinto; que indica que los reintegros que se liquidaran de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración Total (Integra) solo comprende **el periodo efectivo laborado desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**, que se calculara sobre la base de su remuneración total (integra), obrante en el expediente judicial N° **2017-0310-1215-JX01-CA**, de dicho informe escalafonario se desprende los periodos que laboró como profesor contratado desde el **04.05 al 31.12.1995; 29.03 al 31.12.1996; 26.03.al 31.12.1997; 23.03 al 31.12.1998; 09.03 al 31.12.1999; 06.03 al 31.12.2000;** y como profesor nombrado desde el **01.04.2001 al 25.11.2012** ;



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2405

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO

CRÉDITO DEVENGADO, a favor de **SIMON SANTAMARIA VELA**, con DNI N° 00962467, profesor que laboró en esta jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración Total (Integra) por los siguientes periodos comprendidos desde: como **profesor contratado del 04.05 al 31.12.1995; del 29.03 al 31.12.1996; del 26.03 al 31.12.1997; del 23.03 al 31.12.1998; del 09.03 al 31.12.1999; del 06.03 al 31.12.2000; y como profesor nombrado desde el 01.04.2001 al 25.11.2012**, la que se calculó a base de la remuneración total (integra), con deducción a los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, reconociendo la suma de **TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 21/100 SOLES (S/ 13,285.21)**, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N° 04 (sentencia) de fecha 31 de julio del 2018, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 27 de marzo del 2019, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 19 de noviembre del 2019, obrante en el Expediente N° **2017-0310-1215-JX01-CA**, suscrito por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para

su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través

de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Handwritten signature]

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH